

0041256-69.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Magistrado: Thiago Baldani Gomes De Filippo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... principalmente em atividades correlatas ao tráfico de drogas, como o transporte e a guarda de entorpecentes e valores respectivos, contribuindo, portanto, de forma decisiva para os grandes lucros auferidos com o tráfico de drogas.

Suas condutas estão detalhadamente descritas no Relatório Complementar 2-A, ao qual nos reportamentos (Item III.20 - fls. 374/386 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0041256-69.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0041256-69.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Documento de Origem:

Portaria - 01/2019 - Ministério Público

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Roberto da Cruz e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Baldani Gomes De Filippo

Vistos.

1.WELLINGTON ROBERTO DA CRUZ, GILBERTO FLARES LOPES PONTES, LEVI ADRIANI FELÍCIO, DIEGO MACEDO GONÇALVES DO CARMO e JOÃO PAULO TOMAZ DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 20, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, porque, ao menos no período compreendido entre janeiro de 2018 e setembro de 2020, juntamente com Marcelo Moreira Prado, Eduardo Aparecido de Almeida, Marcos Roberto de Almeida, Odair Lopes Mazzi Júnior, Robson Sampaio de Lima, Edmilson de Meneses, Carla Luy Riciotti Lima, Gratuliano de Sousa Lira, Silvio Luiz Ferreira, Sérgio Luiz de Freitas Filho, Patric Velinton Salomão, Wagner Rodrigo dos Santos, Marcelo Rodrigues da Costa, Décio Gouveia Luis, Cláudio José Pinheiro de Freitas, João

Carlos de Oliveira (estes dois últimos já falecidos) e outras pessoas não identificadas, teriam promovido e integrado a organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital" (PCC), composta por mais de 4 pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, especialmente o tráfico de drogas, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa etc., cujo comando, liderança e as principais ordens eram proferidas a partir do interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau; tratando-se, ademais, de organização que emprega arma de fogo.

O presente feito foi desmembrado dos Autos Principais 0029702-40.2020.8.26.0050, relativamente aos ora acusados (cf. certidão de fl. 1).

Recebida a denúncia (fls. 3046/3065), os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 3972/4004, 4774/4813, 4934/4962, 6108/6112). Rejeitadas estas, ratificou-se aludido recebimento (fls. 6129/6140).

Em razão de seu óbito, foi declarada extinta a punibilidade de GILBERTO (fls. 6089/6090).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas. Os réus foram interrogados (fls. 6630/6633).

Ao cabo, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, nos moldes da denúncia (fls. 6779/6904). A Defesa de LEVI, por sua vez, pleiteou a extinção do presente feito, sem apreciação do mérito, em virtude da garantia do ne bis in idem, porque ele já teria respondido a outros dois feitos análogos ao presente. Quanto ao cerne, requereu sua absolvição, por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal (fls. 6908/6979). O pleito principal de absolvição por ausência de provas e subsidiário de fixação da pena mínima também foram acompanhados pelas Defesas de DIEGO (fls. 6980/7004), WELLINGTON (fls. 7006/7049) e de JOÃO PAULO (fls. 7050/7055).

É o relatório.

2.1. Em primeiro lugar, a preliminar suscitada pela Defesa de LEVI não comporta acolhimento, como, aliás, já decidido por este juízo quando da rejeição da resposta à acusação (fls. 6129/6140).

Deveras, ambos os processos criminais apontados versaram sobre fatos análogos ao presente, que teriam ocorrido, todavia, em períodos de tempo diversos do presente: o Feito 0019938-06.2014.8.26.0320, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal de Limeira/SP, limitou sua participação em organização criminosa até 31/07/2014 (fls. 4815/4850), ao passo que o Feito 0024129-89.2017.8.26.0320, também vinculado à Vara da Subseção Judiciária de Limeira/SP, o acusado foi denunciado por ter integrado organização criminosa, em virtude de supostos diálogos acerca de fatos criminosos supostamente havidos no mês de setembro de 2013 (fls. 4851/4866).

Diferentemente, no caso dos autos, imputa-se ao réu a conduta de integrar o PCC, juntamente com outras vinte pessoas, além de indivíduos não identificados, no período compreendido entre janeiro de 2018 e setembro de 2020, interstício temporal não abarcado por quaisquer das pretensões acusatórias anteriores, de maneira que não há se cogitar de bis in idem, que somente se apresenta, em sua dimensão processual, caso presente a perfeita identidade dos fatos, com a exata coincidência dos contextos espacial e temporal, isto é, a partir da mesma idêntica realidade histórica dos fatos, ainda que se lhes pretenda conferir nova definição jurídica ou lhes acrescentar dados acidentais.

Com isso, não colhe êxito a invocação de matéria coincidente com pressuposto processual extrínseco, impondo-se a análise do mérito.

2.2. Quanto ao cerne, eis a transcrição das condutas imputadas a cada um dos acusados:

3.8 - Wellington Roberto da Cruz:

Restou apurado que WELLINGTON é integrante do PCC e, na época dos fatos, integrava o quadro do resumo, sendo responsável pelos membros do PCC que se encontram em liberdade.

Suas condutas estão detalhadamente descritas no Relatório Complementar 2-A, ao qual nos reportamentos (Item III.8 - fls. 243/251 do relatório), merecendo destaque os seguintes fatos.

Verificou-se que WELLINGTON participava das redes fechadas de comunicação do PCC, constando que o IMEI do aparelho celular que utilizava era o mesmo dos aparelhos utilizados pelos também denunciados ROBSON, ODAIR, MARCOS ROBERTO, GRATULIANO e MARCELO RODRIGUES.

Ademais, WELLINGTON mantinha contatos diretos com ROBSON, do setor financeiro, e com MARCELO, sintonia final da rua.

(...)

3.14 - Levi Adriano Felício:

Apurou-se que LEVI, na época dos fatos, atuava primordialmente no tráfico ilícito de drogas para a organização criminosa, tratando-se de um dos principais responsáveis pelo transporte e consequente logística de entorpecentes.

Suas condutas estão detalhadamente descritas no Relatório Complementar 2-A, ao qual nos reportamentos (Item III.16 - fls. 329/334 do relatório), merecendo destaque os seguintes fatos.

LEVI era destinatário de vultosas quantias da organização criminosa, valores necessários para custear o frete das drogas, bem como despesas correlatas. Apenas exemplificativamente, LEVI recebeu R\$ 200.000,00 em 07/08/2018.

Corroborando o quanto constatado a partir da análise do material apreendido quando da prisão de ROBSON, na análise do pen drive apreendido em um dos endereços relacionados a ODAIR, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por este Juízo, foram localizadas novas referências referente à entrega de drogas do PCC para armazenamento ("já se encontram no chão do parente") e remessa de valores para LEVI, referentes ao ano de 2019.

Apurou-se que LEVI, que já ostentava diversos envolvimento anteriores com o tráfico de drogas, controlava a logística de distribuição de entorpecentes do PCC, valendo-se da rede fechada de comunicação da organização criminosa para administrar e coordenar suas atividades, até sua prisão no Paraguai, em 14/01/2019.

3.15 - Diego Macedo Gonçalves do Carmo:

Apurou-se que DIEGO é integrante do PCC e, na época dos fatos, integrava o quadro da sintonia geral do progresso (ou via), coordenando a chegada de drogas para o abastecimento, notadamente, do interior do estado de São Paulo, e auxiliando na remessa de valores para os fornecedores dos entorpecentes.

Suas condutas estão detalhadamente descritas no Relatório Complementar 2-A, ao qual nos reportamentos (Item III.17 - fls. 334/346 do relatório), merecendo destaque os seguintes fatos.

DIEGO estava subordinado a MARCELO MOREIRA e MARCOS ROBERTO, que, como já referido acima, ocupavam a função de sintonia final da rua, sendo certo que exerciam controle sobre todos os setores da organização criminosa relacionados às atividades de tráfico de drogas.

DIEGO, ademais, lidava com grandes quantidades de drogas, conforme se extrai da troca de mensagens entre ODAIR, que também atuava na sintonia final do progresso, e ROBSON, responsável pelo setor financeiro, na qual fazem referência a uma quantidade de pasta base de cocaína que está em poder de DIEGO. Ainda nesse sentido, "Tibé" (não identificado) avisa ROBSON que vai mandar 72 quilos de drogas para DIEGO.

Apurou-se, ademais, que DIEGO exercia suas funções na organização criminosa ao lado de "Holanda" (não identificado), sendo ambos os responsáveis pela distribuição de drogas do PCC no interior do estado de São Paulo.

(...)

3.18 - João Paulo Tomaz de Souza:

Apurou-se que JOÃO PAULO é integrante do PCC e, até a época dos fatos, atuava principalmente em atividades correlatas ao tráfico de drogas, como o transporte e a guarda de entorpecentes e valores respectivos, contribuindo, portanto, de forma decisiva para os grandes lucros auferidos com o tráfico de drogas.

Suas condutas estão detalhadamente descritas no Relatório Complementar 2-A, ao qual nos reportamentos (Item III.20 - fls. 374/386 do relatório), merecendo destaque os

seguintes fatos.

JOÃO PAULO atuava diretamente subordinado a MARCELO RODRIGUES ("Austrália"). Nesse sentido, ademais, quando ROBSON, responsável pelo setor financeiro, precisa enviar dinheiro para MARCELO RODRIGUES, questiona se os valores devem ser deixados com JOÃO PAULO. Em outra ocasião, o próprio MARCELO RODRIGUES orienta ROBSON a tratar diretamente com JOÃO PAULO sobre a entrega do dinheiro.

Acerca do envolvimento de JOÃO PAULO com o tráfico de drogas, verificou-se que ele era um dos responsáveis por retirar drogas e tinha contato direto com o setor da FM. Participava também da preparação dos entorpecentes.

A ação penal procede.

2.2.1. Relativamente a WELLINGTON, as provas são seguras ao acolhimento da pretensão, porque há a segurança necessária para vinculá-lo ao vulgo de "Shampoo", sujeito que exercia certo protagonismo nas redes fechadas de comunicação do PCC. Em sua autodefesa, o réu negou qualquer participação na citada organização criminosa e esclareceu sequer conhecer os demais acusados. Confirmou, contudo, que possui o vulgo de "Shampoo", desde criança, além de algumas pessoas o conhecerem por "Alemão". Rechaçou, todavia, o apelido de "China". Esclareceu que já foi condenado pela prática de roubo, e cumpriu regularmente a sua pena, em 2014. Obtemperou que as buscas realizadas em sua residência não culminaram com a apreensão de qualquer objeto ilícito e a Polícia obteve amplo acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, mediante a liberação de senha. Indicou que ostentava padrão de vida modesto, auferindo renda mensal de cerca de R\$ 2.000,00, além de arcar com o pagamento de R\$ 800,00 pelo aluguel de seu imóvel residencial. A sua negativa, de certo modo, ecoa nos depoimentos das testemunhas por ele arroladas. Vanderlei Claudino Araújo, Malmede de Souza Pereira e Andressa Bomfim Francisco, cada um a seu modo, aduziram que conhecem o réu desde 2017, da região em que vivem. Em uníssono, e em síntese, indicaram o trabalho lícito exercido pelo acusado, no começo com reciclagem, e depois com a abertura de uma adega. Disseram desconhecer qualquer envolvimento do réu com organização criminosa e os demais acusados, sequer pelos vulgos que lhe são atribuídos. Refutaram indicações de luxo ou ostentação na rotina do réu.

Sem embargo, os elementos são sólidos para sua vinculação às condutas criminosas condizentes com o seu protagonismo no PCC. Ora, sua vinculação aos apelidos "Shampoo" e "Alemão" sequer é por ele negada, o que se harmoniza à informação prestada pela Polícia Militar (fl. 3834), a registros criminais (fl. 838) e à abundância de mensagens oriundas de seus familiares, que lhe atribuem a alcunha de "Shampoo" (fls. 4420/4421).

Por outro lado, no âmbito da citada organização criminosa, "Shampoo" é também conhecido como "China", como se observa na listagem compartilhada entre os integrantes do PCC (fl. 834) e, especialmente, no diálogo mantido no dia 07/07/2018, em que um dos interlocutores solicita o contato de "Shampoo" e indaga se o contato dele é "China", recebendo resposta positiva (fl. 556).

Por conseguinte, e apesar da diversidade de indivíduos catalogados pelo sistema de justiça criminal que ostentam ambos os apelidos (fls. 4370/4371), há segurança para se concluir que se trata do réu quem integrou organização criminosa, porque é singular a atribuição de "Shampoo" e "China" à mesma pessoa, redundando na perfeita identificação do acusado, o que se conforma, aliás, ao ofício da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) (fls. 5354/5355).

Aliás, a corroborar a vinculação do réu aos vulgos, também é digno de nota o fato de que em um dos aparelhos telefônicos que ele utilizava para se comunicar com os demais integrantes do PCC (celular de IMEI 359221071847908) foi, tempos depois, e muito embora com linha telefônica diversa, utilizado um chip telefônico cadastrado em nome de Antonio Celestino Siqueira Félix, vizinho do acusado (fl. 5445) e pessoa de seu convívio (fls. 5446/5447), tendo sido identificadas, inclusive, imagens de documentos deste último em um dos telefones celulares apreendidos na própria residência de WELLINGTON (fls. 5445/5447).

Perfeitamente identificado o réu pelos seus vulgos, pelo teor da narrativa da imputação ministerial, ancorada nas informações prestadas pela SAP, ele efetivamente integrava o resumo do quadro dos 14 (fl. 833), tratando-se de um dos

responsáveis pelos membros do PCC que se encontram em liberdade. Portanto, ao contrário de situações análogas à presente, impõe-se o acolhimento da pretensão acusatória.

2.2.2.0 conjunto probatório existente nos autos também permite, com segurança, atribuir a LEVI a conduta de integrar organização criminosa.

Com efeito, em seu interrogatório, o acusado negou qualquer envolvimento com a organização criminosa ou ter mantido contatos com indivíduos que a compusessem, especialmente Robson e Odair. Negou que ostentasse o apelido de "Parente", indicando, contudo, que um delegado de Polícia lhe atribuiu a alcunha de "Mais Velho", além de eventualmente ter sido conhecido por alguns detentos como "Baixinho". Esclareceu que se mudou para o Paraguai em 2014 para exercer trabalho com terraplanagem e confinamento de gado. Negou ter recebido qualquer empréstimo de R\$ 200.000,00. Esclareceu que se encontra preso em penitenciária de segurança máxima, de maneira que lhe seria impossível o acesso a telefones celulares. Sem embargo da negativa do réu, os elementos convergem para o acolhimento da pretensão acusatória em relação a ele, porque há provas seguras de seu protagonismo nas atividades relacionadas ao PCC, a par das diversas matérias jornalísticas que o fazem (fls. 4297/4300).

Decerto, no período compreendido entre 14/06/2018 e 07/07/2018, foram apontadas 2.275 trocadas entre supostos integrantes da organização criminosa, por meio do aplicativo Threema. LEVI era identificado pelo código "M45ADVDK" e, em uma das mensagens mais sintomáticas, envia a terceira pessoa ("Cabeleira"), um print daquilo que escreveu aos demais integrantes da organização criminosa no retorno do "bate bola", identificando-se, na anotação manuscrita, como "Hobi" (fls. 5857/5858).

Seria incerta essa vinculação ao réu, especialmente pelo vulgo que utiliza, se não fosse a perfeita identificação do usuário a partir das informações prestadas pela referência que faz às idades de seus três filhos, o que, de fato, conforma-se à realidade (fls. 5859).

Por outro lado, em um dos telefones celulares apreendidos na residência de Daniela Barros da Silva, ex-cônjuge do acusado, identificou-se um diálogo entre ela e "Fátima", mantido no dia 19/05/2019, em que Daniela comenta que ligou para LEVI, por meio de vídeo, e que ele estava na companhia de "RAPA", referindo-se a ele como "irmão PCC" (fl. 4293).

Por fim, quando de sua prisão em Assunção/Paraguai, em 14/10/2019, aparentemente LEVI portava documento falso e, em seu apartamento, foram apreendidas armas de fogo (fl. 923), circunstâncias a corroborar o seu pertencimento à mencionada organização criminosa.

A Defesa busca esgrimir a alcunha de "Parente", que lhe é imputada, e, conseqüentemente, os diálogos que lhe são relacionados. Observa, por um lado, que ela nunca foi atribuída ao réu nos outros dois processos criminais a que respondeu, e, por outro, que referido vulgo é vinculado a outros supostos integrantes do PCC, como pontuam outros órgãos oficiais, como, por exemplo, dois nomes indicados pela SAP (fls. 6159/6160).

Entretanto, o DEPEN, em consulta ao banco de dados dos indivíduos que tiveram inclusão no Sistema Penitenciário Federal, aponta somente o réu como membro do PCC e titular do apelido de "Parente", juntamente com "Mais Velho" e "Bebê Dragão". É verdade, o mesmo órgão vincula essa mesma alcunha a outros dois ex-detentos, que ostentariam mesma alcunha aliada a outras diversas, porém nenhum dos dois é apontado como membro da mencionada organização criminosa (fls. 6170/6171). O mesmo epíteto é vinculado ao réu pelo setor técnico da Polícia Federal, a partir de pesquisas ao Índice Nacional e complemento com Infoseg BNMP e DEPEN SIAPEN (fl. 6753).

Dessa forma, ao contrário de outros casos análogos ao presente, não se extrai dos bancos de dados dos órgãos oficiais do sistema de justiça criminal a existência de uma variedade de pessoas, igualmente vinculadas ao PCC, que ostentariam o mesmo vulgo ou a mesma combinação de vulgos relacionada ao acusado. Em outras palavras, não há elementos concretos para se incutir dúvida razoável de que a alcunha de "Parente" seria utilizada por outro integrante do PCC e, mais do que isso, que

exercesse certo papel de comando e protagonismo na estrutura interna da organização criminosa.

Deste modo, a especialidade dos elementos deste caso, que permitem identificar a participação do réu no PCC, e a existência de dados mínimos que possam desacreditar o vulgo que lhe é atribuído por órgãos de inteligência, convergem para o acolhimento da pretensão acusatória, indicando-se que LEVI, a partir de rede fechada de comunicação da organização criminosa, era um dos responsáveis pelo controle da logística de distribuição de drogas do PCC, a partir das condutas detalhadas na fase preliminar investigativa (Item III.16 – fls. 329/334 do relatório) e replicadas na denúncia. Deveras, consta que compunha o grupo da sintonia final dos "5 amigos" (fls. 5859/5860), atuando decisivamente no frete para o transporte de drogas (fls. 5714/5715, 5736/5737 e 5862/5863) e solicitação de armamento (fl. 5858).

2.2.3. Por sua vez, igualmente há provas bastantes para a condenação de DIEGO. Sem embargo dos ponderados argumentos lançados pela Defesa, os elementos probatórios coligidos indicam seguramente a prática que integrou o PCC, segundo a narrativa exposta pela exordial.

Em seu interrogatório, referido acusado negou peremptoriamente qualquer vínculo com a referida organização criminosa e qualquer amizade ou conhecimento dos demais envolvidos, quer seja por seus próprios nomes, quer seja pelos vulgos que lhes são atribuídos. Esclareceu que, depois da sua saída da prisão em 2016, passou a promover festas e eventos, de modo que é bastante conhecido em sua cidade. Negou ostentar uma vida de luxo. Admitiu, porém, possuir o codinome "Brahma" desde os seus 7 anos de idade.

A Defesa argumenta inexistirem provas de que o réu seja o "Brahma" ou "Brama", a que se referem os diálogos indicados pela denúncia. Para tanto, vale-se de informações de órgãos oficiais de que a mesma alcunha seria utilizada por outros integrantes do PCC. De fato, a SAP indica nomes de outros dois indivíduos vinculados à mencionada organização criminosa que compartilhariam do mesmo vulgo (fls. 6169/6160), e outros dois nomes, além do próprio réu, são discriminados pelo DEPEN (fls. 6169/6170).

Inobstante a pluralidade de sujeitos supostamente vinculados ao PCC com o mesmo vulgo imputado ao réu, há certeza de que as referências a "Brahma" ou "Brama" relacionam-se, de fato, a DIEGO, na medida em que os aparelhos por ele utilizados para se comunicar com os demais integrantes do PCC (telefones celulares com IMEIs 356766087574246 e 359306066967553) foram, em seguida, utilizados por sua companheira Ingrid da Silva Barbosa e sua filha Nathaly Giovanna Martins do Carmo (fls. 5441/5443). O réu, inclusive, recebe visitas da primeira, na unidade prisional em que se encontra (fl. 1505).

A partir dessa identificação, vislumbra-se a posição de destaque ocupada pelo acusado na estrutura do PCC, apontado como integrante do quadro da sintonia geral do progresso (ou via), sendo responsável pela coordenação da chegada das drogas para abastecimento do interior do Estado de São Paulo, em especial, além de auxiliar na remessa de valores para seus fornecedores, a partir das condutas descritas no Relatório Complementar 2-A (Item III.17 – fls. 334/346 do relatório) e replicadas pela própria denúncia, conformando-se aos diálogos que davam conta de que o acusado precisava de dois carros com cofre para "trabalhar lá na FM" (fl. 925); da referência ao seu vulgo em um dos "bate-bolas" armazenados no computador apreendido na residência de Carla Luy, a respeito do comércio de um ponto de drogas no Município de São Pedro/SP (fl. 4354); em manuscritos apreendidos na residência de Eduardo, quando de sua prisão no Paraguai, que o vinculam estrategicamente às atividades ilícitas da organização criminosa (fls. 5672/6034); e à gerência a respeito de grande quantidade de drogas (fls. 925/928). O quadro é, pois, suficiente à condenação.

2.2.4. E, por fim, há elementos igualmente seguros para a condenação de JOÃO PAULO. Este, quando de seu interrogatório, na esteira das versões apresentadas pelos demais acusados, negou os fatos que lhe são imputados, dizendo desconhecer os demais corréus. Esclareceu que, há alguns anos, trabalhava com a revenda de produtos, destacadamente relógios, telefones e camisetas. Aduziu que, em razão de

sua atividade econômica, costumava viajar para o Peru, o Uruguai e a Venezuela. Acrescentou que auferia renda mensal de cerca de R\$ 4.500,00.

Sem embargo de sua negativa de envolvimento com a criminalidade e, em especial, com o PCC, as provas convergem para o acolhimento da denúncia. Relativamente a ele, inclusive, salta aos olhos o fato crucial de que a linha telefônica "TIM" (11) 97767-2332 estava cadastrada em seu próprio nome (fl. 5453) e mantida nos contatos de Robson. Este próprio, indicado como um dos responsáveis pelo setor financeiro da organização criminosa, em conversa mantida em 17/06/2018, questionou ao interlocutor se os valores deveriam ser deixados com "JP" (fls. 969/970); e, quatro dias depois, recebeu orientações de que deveria tratar sobre a entrega de dinheiro diretamente com JP (fls. 970/971).

JP também é apontado como um dos responsáveis por retirar drogas e manter contato direto com o "setor da FM" (fls. 965/966), além de participar da preparação de drogas, como se extrai de diálogo supostamente mantido entre Robson e Marcelo Rodrigues, em 14/06/2018, acerca da demanda de seis baldes de anfetamina para o preparo de cocaína, oportunidade em que este último afirmou que se fazia acompanhar por JP (fls. 966/969).

JP também é referenciado a respeito de sua mensalidade a ser recolhida à organização criminosa, indicando-se o "pagamento da cebola mês 05" (fls. 965/966), além de indicado em outros diálogos, contemporâneos àquele (fls. 966/967), e em um dos "bate-bolas" apreendidos em um computador na residência de Carla Luy, com referência ao seu ingresso no quadro responsável pela distribuição dos narcóticos (fl. 4345).

A par desses elementos se apresenta evidente a sua responsabilidade criminal por ter integrado o PCC, especialmente pela prática das condutas descritas no Relatório Complementar 2-A (Item III.20 - fls. 374/386 do relatório), especialmente pelo preparo e retirada de drogas, além de contato direto com o "setor da FM".

2.3. Destarte, os réus praticaram fato típico, ilícito e culpável, por meio de condutas que sugerem habitualidade, no contexto de conhecida organização criminosa, dotada, portanto, de estrutura hierárquica e divisão de tarefas voltadas à consecução da prática de ilícitos penais graves, amoldando-se à norma penal explicativa do art. 10, § 10, da Lei 12.850/2013, que ecoa, com ressalva apenas ao número mínimo de integrantes, a definição já veiculada pelo art. 20 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ("Convenção de Palermo"), promulgada por meio do Decreto 5.015, de 12/03/2004. Passa-se à fixação das penas.

2.3.1. WELLINGTON: na primeira etapa, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifica-se o incremento da culpabilidade, assim entendida como o grau de juízo de reprovação social do comportamento, pelo excepcional desvalor da conduta, representado pelas circunstâncias do crime, na medida em que o réu integrava o quadro do resumo, sendo responsável pelos membros do PCC que se encontram em liberdade. Assim, elevo sua pena em 2/3. Ainda na primeira etapa, em atenção à sua folha de antecedentes (fls. 2871/2896), vislumbra-se ser o réu portador de maus antecedentes. Desprezando-se as condenações muito antigas, com previsão para a extinção da pena há mais de uma década (fls. 2891/2892), observa-se que o réu ostenta quatro condenações definitivas, sendo três delas aqui utilizadas para a exasperação da pena (Processo 328/1998, da 24a Vara Criminal da Capital; Processo 1522/1998, da 2a Vara Criminal de Sorocaba; e Processo 32547/2002, da 11a Vara Criminal Central, fls. 2893/2894), elevando-se a pena em 1/6. Pondera-se, ademais, que impedimento algum há para que os maus antecedentes e a própria reincidência sejam aferidos a partir da folha de antecedentes criminais, desde que, obviamente, haja informações seguras acerca do trânsito em julgado e da data do cumprimento de pena, nos termos da Súmula 636 do STJ. Na segunda etapa, delinea-se a agravante da reincidência (Processo 76949/2003, da 28a Vara Criminal da Capital, fl. 2894), elevando-se a pena em mais 1/6. Inexistem atenuantes. Na terceira fase, delinea-se a causa especial de aumento de pena do § 2o do art. 2o da Lei 12.850/2013, relativamente ao fato de a organização criminosa na qual o réu exercia parcela de liderança empregar arma de fogo, como se extrai, aliás, da solicitação de armamento realizada por um dos corréus (fl. 5858). Tendo em vista que não há notícias de que o próprio réu empregou arma de fogo na consecução direta de suas atividades

ilícitas, porém apenas que tinha conhecimento dessa circunstância, o que decorre, inclusive, de seu protagonismo no contexto organizacional, elevo a pena em 1/6. Por outro lado, inviabiliza-se a aplicação da majorante do § 30, do mesmo dispositivo, porque o legislador deixou de prever o quantum de aumento da pena para quem exerce o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa, tornando-se impraticável e insustentável que o juiz, e não o legislador, estabeleça os marcos sancionatórios na terceira fase da dosimetria penal. De qualquer modo, a chefia já foi considerada na primeira etapa da dosimetria, afigurando-se incabível novo agravamento, sob a pena de bis in idem. Inexistem causas de diminuição de pena. Com essas considerações, fixo ao acusado a pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além do pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de informações seguras acerca de sua atual capacidade econômica. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 20, a, do CP, já observada a regra do art. 387, § 20, CPP, tendo em vista que, entre a data de sua prisão (23/10/2020 – fls. 3140/3142) e a presente data não houve a transposição de 60% do total da pena ora fixada, em atenção ao art. 112, VII, da Lei 7.210/1984, com redação determinada pela Lei 13.964/2019.

2.3.2. LEVI: na primeira etapa, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP, comportam ao réu os mesmos aumentos estabelecidos ao corréu: aumenta-se a pena em 2/3, em razão de sua liderança na organização criminosa; e em 1/6, em razão de seu mau antecedente (Feito 659/1995, da 3ª Vara da Comarca de Limeira/SP, fl. 2973). Eventuais processos em curso não conduzem à exasperação da sanção, em atenção à Súmula 444 do STJ e à tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 591.054/2004. Inexistem atenuantes. E, na derradeira fase, considerado o emprego de arma de fogo pela organização criminosa, com menção à solicitação de armamento pelo próprio réu, inclusive (fl. 5858), eleva-se a pena em mais 1/6. Inexistem causas de diminuição de pena. Com isso, igualmente fixo ao réu a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de informações seguras acerca de sua atual capacidade econômica. Em que pesem o patamar sancionatório e a ausência de condenação apta a configurar a reincidência, a gravidade concreta da conduta, que culminou com a elevação da pena na primeira etapa, indica a necessidade de fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 30, do CP, já observada a regra do art. 387, § 20, CPP, tendo em vista que, entre a data de sua prisão (27/10/2020 – fls. 3368/3374) e a presente data não houve a transposição de 50% do total da pena ora fixada, em atenção ao art. 112, VI, a, da Lei 7.210/1984, com redação determinada pela Lei 13.964/2019.

2.3.3. DIEGO: na primeira fase, o protagonismo do acusado incrementa o desvalor da conduta, reverberado nas circunstâncias do crime, elevando-se a pena em 2/3. Também se positiva o seu mau antecedente (Processo 13410/2006, da 2ª Vara Criminal de Jundiaí/SP, fl. 2985), aumentando-se a pena em 1/6, observadas as Súmulas 444 e 636 do STJ e tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 591.054/2004. Na segunda etapa, apresenta-se a agravante da reincidência (Processo 0079377-60.2006.826.0050, da 17ª Vara Criminal da Capital, fl. 2986), aumentando-se a pena em 1/6. Inexistem atenuantes. E, na terceira etapa, tendo em vista o emprego de arma na atuação da organização, pelos mesmos motivos acima alinhavados, elevo a pena em 1/6. Não há causas de diminuição de pena. Assim, fixo ao acusado a pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além do pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de informações seguras acerca de sua atual capacidade econômica. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 20, a, do CP, já observada a regra do art. 387, § 20, CPP, tendo em vista que, entre a data de sua prisão (13/11/2020 – fl. 4485) e a presente data não houve a transposição de 60% do total da pena ora fixada, em atenção ao art. 112, VII, da Lei 7.210/1984, com redação determinada pela Lei 13.964/2019.

2.3.4. JOÃO PAULO: na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, incrementa-se a culpabilidade do acusado, sentida pelas circunstâncias do crime, em razão da parcela de liderança que exercia no contexto da organização criminosa, igualmente ensejando a elevação da pena em 2/3. Por outro lado, não há razão para a elevação da pena, a teor da Súmula 444 do STJ e da tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 591.054/2004, porque sua

folha de antecedentes não indica qualquer condenação definitiva (fls. 3030/3037). Na segunda etapa, positiva-se a agravante da reincidência (Processo 0019552-44.2019.8.26.0564, da 2ª Vara de Ribeirão Pires/SP, fl. 3409), elevando-se a pena em 1/6. Inexistem atenuantes. E, na terceira etapa, tendo em vista o emprego de arma na atuação da organização, pelos mesmos motivos acima alinhavados, elevo a pena em 1/6. Não há causas de diminuição de pena. À luz desses argumentos, estabeleço ao acusado a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, do pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de informações seguras acerca de sua atual capacidade econômica. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, a teor do art. 33, § 2º, a, do CP. O acusado não faz jus ao exame da progressão antecipada de regime de que trata o art. 387, § 2º, CPP, porque há notícia de que tenha praticado falta grave (fls. 6695/6721), esvaziando-se o requisito subjetivo correspondente à boa conduta carcerária, indicado pelo § 1º do art. 112 da Lei 7.210/1984.

3. Em face do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar: (1) WELLINGTON ROBERTO DA CRUZ, qualificado, no cumprimento de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia; (2) LEVI ADRIANI FELÍCIO, qualificado, no no cumprimento de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia; (3) DIEGO MACEDO GONÇALVES DO CARMO, qualificado, no cumprimento de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia; e (4) JOÃO PAULO TOMAZ DE SOUZA, qualificado, no no cumprimento de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia; todos por infração ao artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.

Para todos, é incabível a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, pela ausência dos requisitos do art. 44 do CP, bem como se inviabiliza a concessão de sursis, porque não se delineiam os requisitos do art. 77 do CP.

Os requisitos autorizadores da prisão preventiva, adrede explicitados, não foram debelados, mas robustecidos, pela presente condenação, sendo certo que a fixação do regime inicial fechado afasta qualquer potencial violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Após o trânsito em julgado: (1) expeçam-se mandados de prisão, observando regime inicial fixado; (2) suspendam-se os direitos políticos dos acusados, na forma do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízes Eleitorais competentes; (3) cumpra-se o disposto nos artigos 479 e 482 das NGSCGJ, com sua redação determinada pelo Provimento-CG 05/2022, de modo a intimar o réu para o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro da dívida ativa.

Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA